

IV

제도개선 방안

1. 시간당 공임 협의 체계 정비

우리나라 보험정비 시간당 공임 인상률은 매년 자동차보험정비협의회(이하 협의회)에서 보험업계와 정비업계가 협의하여 결정한다. 공익위원으로 국토교통부, 금융위원회, 학계, 시민단체 등이 참여하여 보험업계와 정비업계의 협상을 중재하는 것으로 보인다. 인상률이 결정된다 해도 시간당 공임은 보험회사와 개별 정비업체의 협상에서 결정된다.

현재 운영되고 있는 위원회의 의사결정 방식은 객관적이지 못한 것으로 보인다. 먼저 보험업계와 정비업계가 제시하는 시간당 공임 인상률의 근거는 취약하다. 정비업계는 업계가 어렵고 경영성고가 좋지 않다는 이유를 제시하지만 이에 대한 객관적인 근거는 제한적이다. 보험업계도 인상률의 객관적인 근거를 제시하기보다는 각 사의 이해관계에 따라 인상률을 제시하는 것으로 보인다. 공익위원들은 양측이 제시하는 공임 인상률 가운데 더 객관적이고 과학적인, 그리고 사회후생을 극대화할 수 있는 인상안을 중재하고 판단해야 하지만 판단 근거는 취약하다.

다음의 <표 IV-1>은 정비업계와 보험업계 시간당 공임 인상률 제시안을 제시하고 있는데, 합의안은 각 방안이 제시된 연도의 다음 연도에 적용된다.

<표 IV-1> 정비업계와 보험업계 시간당 공임 인상률 현황

(단위: %)

구분	2021	2022	2023	2024
정비업계 제시안	9.9	9.9	4.9	8.0
보험업계 제시안	2.4	1.9	1.7	0.0
합의안	4.5	2.4	3.5	2.7
소비자물가상승률	2.5	5.1	3.6	2.3
최저임금상승률	1.5	5.0	5.0	2.5
기업순이익률	3.7	4.2	4.1	-
자동차보험손해율	81.5	81.4	80.6	83.6

자료: 정비 및 보험업계 제시안과 합의안은 김규동(2025)에서 인용

정비업체가 2021년부터 2024년까지 제시한 인상률은 근거가 없어 보인다. 2021년과 2022년에 모두 9.9%를 제안하였고 2023년은 전년도의 절반 수준을, 2024년에는 다시 8.0%로 높아진 안을 제시하였다. 2022년 소비자물가상승률이 5.1%로 전년의 2.5%에 비해 두 배 높아졌지만 2023년 시간당 공임 인상률은 4.9%로 전년도에 제시했던 인상률의 절반으로 줄어들었다. 보험업체가 제시한 인상률도 소비자물가상승률을 제한적으로 반영하는 것으로 보인다.

반면 미국 매사추세츠(Massachusetts)주는 「Mass Leads Act」(Chapter 238, Section 292)에 따라 자동차수리공임 자문위원회(Auto Body Advisory Board)를 구성하여 운영하고 있다. 자문위원회는 자동차 수리 공임에 대한 실태조사 및 공정하고 합리적인 공임 기준 마련을 위한 권고안을 주정부 보험청(Division of Insurance)에 제시하는 역할을 한다. 실태조사에는 다른 주의 공임 수준, 수리업체 운영 비용, 총 노동비용, 인플레이션 데이터, 직업학교 등록 및 졸업률, 자동차보험료에 대한 영향 등이 포함되어야 한다.

일본 손해보험협회는 최근 시간당 공임 산정에 기존에 반영되던 소비자물가지수(CPI) 이외에도 정비업체의 인건비 상승, 부품비 및 설비비, 정비업체의 경영 상황을 반영하는 방안을 마련하였다. 그리고 보험회사와 정비업체의 시간당 공임 협상 가이드라인을 제시하였는데 정비업체와 보험회사 모두 수치적 근거 자료를 작성·제시한 후 협의를 진행할 것을 명시하고 있다.

우리나라 시간당 공임 인상률이 경제환경 변화를 반영하기 위해서는 소비자물가상승률 등의 거시경제 변수에 시간당 공임 인상률을 연동하는 방안을 생각할 수 있다. 미국 매사추세츠주와 일본은 소비자물가상승률을 시간당 공임 인상률에 반영하도록 법률 혹은 절차를 확립하고 있다. 반면 우리나라의 경우 실증분석 결과 최저임금인상률, 감가상각률의 시차 변수가 시간당 공임 인상률에 통계적으로 유의미한 영향을 미친다. 최저임금인상률이 간접적으로 소비자물가상승률에 영향을 미치는 것으로 보이는데 이러한 점을 고려하여 소비자물가상승률을 시간당 공임에 일정 부분 연계하는 방안을 검토할 필요가 있다.³⁴⁾

이상의 논의를 요약하면 시간당 공임 협의 체계 개선의 세 가지 방향을 제시할 수 있다.

34) 자동차보험 수리비 가운데 공임은 시간당 공임에 표준작업시간을 적용하여 결정되기 때문에 시간당 공임 결정에서 표준작업시간도 반영될 필요가 있음. 우리나라 표준작업시간은 2018년에 개정되었는데 자동차 제작사의 기술이 반영되지 않았고 수리 정보가 제한적으로 반영되는 한계가 있음. 그리고 전기차, 하이브리드차량, 그리고 ADAS 등 첨단 안전 장치의 채택으로 수리 기술이 달라진 점을 반영하지 못하는 한계가 있음. 본 보고서의 연구범위는 시간당 공임에 국한하기 때문에 표준작업시간에 대한 연구는 후속과제로 남겨둠.

첫째, 보험정비협의회에 참여하는 보험업계와 정비업계는 자신들의 주장을 객관적인 근거를 갖춰 입증하도록 규정해야 한다. 둘째, 공익위원은 전문가 그룹을 통해 시장 환경 변화에 부합하는 시간당 공임 인상률에 대한 가이드라인을 마련해야 한다. 소비자물가상승률이나 최저임금인상률, 정비업계 기업순이익률 변화에 대해 어느 정도 보험정비 시간당 공임이 조정되어야 하는지를 파악해야 한다. 자동차보험 손해율, 사고율과 보험수리 건수 등의 변화도 고려할 필요가 있다. 그리고 마지막으로 소비자물가상승률을 시간당 공임 인상률에 연동하는 방안을 검토할 필요가 있다.

2. 경미손상 수리기준 법제화

경미손상 수리기준이 2017년 도입되고 시행되었으나 아직까지 실효성이 없는 것으로 보인다. 경미손상 수리기준의 적용은 정비업체와 피보험자의 재량에 따르는데 분석 결과 범퍼 교환가격과 수리가격의 차이, 정비업체 유형, 정비업체의 인센티브(수익구조)가 영향을 미치는 것으로 보인다. 경미손상 수리기준 적용이 강제화되어 범퍼 교환율이 지금보다 10% 줄어들면 870억 원 내외의 수리비가 절감될 수 있고, 렌트비 등 관련 보험금 감소와 보상 시간이 줄어든다는 점 등을 고려하면 경미손상 수리기준 법제화의 사회적 가치는 더 커질 수 있다. 이외에도 부품 교환에 따른 환경오염 문제를 완화할 수 있고 자원절약 등 ESG 경영에도 기여도가 있을 것으로 보인다.³⁵⁾

수리 또는 교환 기준 부재, 특히 경미사고로 인해 단순한 외관상 손상에도 불구하고 과도하게 부품을 교환함으로써 불필요한 금전적 손실 등의 사회적 비용을 줄이기 위해 먼저 자동차손해배상보장법을 개정하거나 표준약관에 법적인 근거를 마련할 필요가 있다. 여기서는 자동차손해배상보장법 개정을 중심으로 기술하는데 제도개선에 따른 비용 측면에서 표준약관 개정 방안도 검토할 수 있다. 자동차손해배상보장법 개정의 경우 제29조(보험금의 지급)를 개정하여 경미한 손상에 대한 기준과 수리 방법을 정할 수 있는 권한을 부여하는 방안을 고려할 수 있다.

35) 경미손상 수리기준에 따라 수리를 할 수 있지만, 범퍼를 교환하는 경우는 불필요한 부품 비용 청구로 볼 수 있는데 이는 미국 교통부(Department of Transportation) 조사와 1992년 미국 캘리포니아의 시어스 고발 사례 등에서 볼 수 있음. 자세한 내용은 부록 참조

〈표 IV-2〉 자동차손해배상보장법 개정안

현행	개정안
〈신설〉	제29조의3(경미사고에 대한 수리기준의 적용) ① 국토교통부장관은 자동차사고로 인한 손해 중 운행 및 안전에 중대한 영향을 미치지 아니하는 경미한 손상에 대하여, 자동차부품의 교체보다는 수리·복원 중심으로 보상이 이루어질 수 있도록 수리기준을 정할 수 있다. ② 제1항에 따른 수리기준은 자동차 손해사정, 정비기술, 보험 실무 등을 고려하여 정하며, 대통령령으로 정하는 바에 따라 시행한다. ③ 보험회사등은 제1항에 따른 수리기준에 근거하여 보험금 산정 및 지급을 할 수 있다. ④ 자동차의 소유자는 정당한 사유 없이 수리기준에 반하여 과도한 부품교체를 요구하는 경우, 해당 비용은 보험금 지급의 대상에서 제외될 수 있다.

자동차손해배상보장법 개정과 더불어 경미사고 수리기준의 세부 기준을 반영하는 시행령 개정도 고려해야 한다. 국토교통부 장관이 대통령령으로 정하는 바에 따라 수리기준을 정할 수 있는데 “수리기준”을 구체화하기 위해서는 시행령 개정이 필요하다. 수리기준은 차량 손해와 수리 방법을 규정하는데 차량의 주행 안전성에 문제를 일으키지 않는 손해이고 판금, 도장 등으로 수리·복원하여 차체 또는 부품의 손상을 회복할 수 있는 손해의 경우 부품 교환보다는 수리를 해야한다고 규정하는 방안이다. 부품 교환에 대한 규정도 마련될 필요가 있는데 구조적 손상이나 범퍼의 센서가 손상되어 안전도에 문제가 있는 경우 등은 교환을 허용해야 한다. 그리고 부품(범퍼) 교환의 경제적 측면에서 교환비용과 수리비 견적을 비교하여 범퍼 교환의 경제적 타당성을 고려해야 한다. 예를 들어 안전도에 문제가 없고 수리비 견적이 교환비용의 일정 수준에 미치지 못한다면 범퍼 교환의 타당성은 인정될 수 없는데, 이는 차량 전손처리 기준과도 일치하지 않는다.³⁶⁾

경제적 타당성은 부품 교환에 있어서 품질인증부품 사용을 유도할 수 있는데 범퍼가 품질인증부품일 경우 순정부품에 비해 교환비도 낮은 수준일 수 있어 경제적 타당성이 배가될 수 있다.

36) 독일 민법에서는 수리한도를 규정함

〈표 IV-3〉 자동차손해배상보장법 시행령 개정안

현행	개정안
〈신설〉	제33조의19((경미사고 수리기준의 세부기준) ① 법 제29조의3에 따라 국토교통부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 손해에 대해 경미사고 수리기준(이하 "수리기준"이라 한다)을 고시할 수 있다. 1. 차량의 외관상 경미한 긁힘, 찌그러짐, 균열 등으로 주행안전성에 영향을 미치지 않는 손해 2. 차체 또는 부품에 손상이 있으나 수리·복원(판금, 도장 등)으로 기능이 회복 가능한 경우 3. 국토교통부장관이 정한 기술기준에 따라 경미하다고 인정되는 경우 ② 수리기준에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 1. 경미사고에 해당하는 손해의 정의 및 유형 2. 수리 중심 처리 기준 (부품 교체 최소화) 3. 보험금 산정 방법 및 예외 사유 4. 차량 소유자의 이의신청 절차 ③ 국토교통부장관은 수리기준을 제정하거나 변경하려는 경우, 관계기관, 보험업계, 소비자단체, 정비업계 등 이해관계자의 의견을 수렴하여야 한다.

부품 교체와 관련해서 미국 캘리포니아는 BPC §9884.9(서면 견적 의무) 에서 투명한 비용 공개를 규제하고 있다. 수리 완료 후, 수리점은 상세한 청구서(Invoice)를 제공해야 하고 청구서에는 ① 사용된 부품, 재생 부품, 또는 재조정된 부품이 제공된 경우 품목별 목록과 비용(판매세 별도 명시), 그리고 손상된 부품(Crash Parts)이 순정부품(OEM)인지 아니면 애프터마켓 충돌 부품인지를 명시해야 하고 ② 수행된 작업의 세부 내역(예를 들면 브레이크 패드 교체 1시간 소요 등), ③ 최종 청구 금액과 수리 이전 견적 대비 차이에 대한 설명 등이 포함되어야 한다는 점을 명시한다. 그리고 청구서는 실제 작업과 일치해야 하며, 허위로 작성되는 경우 사기 혐의로 처벌받을 수 있음을 규정하고 있다. 만약 비용이 견적을 초과할 경우, 수리점은 즉시 고객에게 통지하고 추가 작업에 대한 승인을 받아야 한다.

경미손상 수리기준에 따른 정비업체의 수리·교환 절차도 규정되어야 한다. 정비업체의 견적서 관리를 강화하는 방안을 고려할 수 있는데, 정비업체가 수리 혹은 교환 작업 이전에 견적서를 발행하고 수리 완료 후 수리 내역에 대한 상세한 청구서를 발행하는 방안이다. 정비업체가 발행한 견적서를 수리·교환 이전에 손해사정사가 검토하여 수리 혹은 교

환 여부를 승인하고 수리 종료 후 정비업체가 수리 전 발행한 상세 청구서와 견적서가 부합하는지를 손해사정사가 확인해야 한다. 그리고 이 절차를 자동차관리법이나 시행령에 규정하는 방안이다. 「자동차관리법시행규칙」 제134조는 차량수리와 관련한 정비사업자의 의무 가운데 점검·정비견적서와 점검·정비내역의 기록 및 보존을 규정하고 점검·정비의 잘못으로 인한 고장에 대한 무상점검·정비를 규정하고 있다.³⁷⁾ 이 규정에 따라 경미손상 수리기준을 반영한 견적서 규정을 강화한다. 예를 들어 경미손상 수리 견적서와 경미손상 수리 내역을 구체적으로 기록하게 하는 방안이다. 여기에 정비업체가 범퍼 교환을 선택한 이유, 범퍼를 신제품으로 교체한 이유는 무엇인지, 이 사항을 고객(보험회사)에게 고지하였는지 등을 기록하도록 한다.

이를 근거로 고객(보험회사)은 경미손상 수리를 할 수도 있는데 범퍼를 교환했는지를 확인하고 클레임을 제기할 수도 있도록 할 수 있다. 왜냐하면 제134조 제3항에서는 “정비의뢰자의 동의 없이 임의로 정비해서는 안 되고 부품의 교체가 필요한 경우 정비에 필요한 신부품·재생품 등은 정비의뢰자가 선택할 수 있도록 알려주어야 하며, 중고 또는 재생품을 사용하여 정비할 경우에는 그 이상 여부를 확인하여야 한다.”고 규정하기 때문이다.

구체화된 경미손상 수리기준을 자동차관리법시행규칙에 반영하는 방안도 고려할 필요가 있다. “경미한 손상”이라는 다소 정성적인 기준을 정량화하는 방안인데, 예를 들면 텐트는 지름이 6센티미터 깊이가 3센티미터인 경우, 스크래치는 길이가 15센티미터인 경우 등을 경미손상으로 규정하는 것이다. 주요국 보험회사의 경우 유형에 대한 구분 없이 수리 가능 여부를 정량적으로 구분하고 있는데 경미손상을 정량화하여 정비업체가 아닌 손해사정사도 경미손상 수리 여부를 판단할 수 있도록 해야 한다. 이상의 제도개선 방안을 요약하면 다음의 표와 같다.

37) 제134조(자동차정비업자의 사후관리등) ①정비업자가 법 제58조제5항제7호에 따라 해야 하는 사후관리사항은 다음 각 호와 같다. <개정 2006. 6. 9., 2007. 7. 20., 2010. 2. 18., 2012. 8. 10., 2013. 12. 12., 2014. 10. 6., 2023. 6. 9.>

1. 점검·정비견적서(등록번호·견적일·견적내용 및 견적금액 등이 포함되어야 한다)와 점검·정비내역(등록번호, 점검·정비의뢰일, 점검·정비완료일, 점검·정비작업의 내용 등이 포함되어야 하고, 법 제71조제2항 단서에 따라 주행거리를 변경하는 경우에는 그 변경 사유, 해당 증명서 또는 확인서의 발급기관명, 발급일자 및 발급번호 등이 포함되어야 한다)의 기록 및 보존(문서 또는 전자자료의 형태로 보존하되, 견적일 또는 점검·정비완료일부터 1년까지로 한다)

〈표 IV-4〉 제도개선 방안 요약

구분	주요 내용
시간당 공임	• 보험정비협의회 운영 방안 개선: 정비업계, 보험업계 각각 객관적인 인상을 근거를 제시하고 공익위원들은 이를 판단할 수 있는 기준 마련 • 시간당 공임 인상을 연동: 소비자물가상승률, 시간당 임금상승률, 감가상각률 등의 가중치를 부여하여 시간당 공임 인상을 결정 • 정비업계의 시장 구조 개선을 위한 정책 - 정보공개 확대를 위한 공공비교 플랫폼 - 정비업계에 대한 소비자보호 규제 강화(사기 비용 인상) - 정비업계 사후 평가 인증제 실효성 강화
경미손상 수리기준 법제화	• 범퍼 수리 또는 교환의 기준 마련(자동차손해배상보장법 개정 또는 표준약관 개정도 고려할 수 있음) - 자동차손해배상보장법 제29조(보험금의 지급) 개정: 경미한 손상에 대한 기준과 수리 방법을 정할 수 있는 권한 부여 방안 마련 - 자동차손해배상보장법 시행령 개정: 수리 기준 마련: 주행 안전성에 영향이 없고 판금 도장으로 수리 복원할 수 있는 손해 - 교환 기준 마련: 구조적 손상이나 범퍼의 센서 손상으로 안전도에 문제가 있고 교환비용과 수리비 견적을 비교한 경제적 타당성 반영 • 정비업체의 투명한 비용 공개(CA BPC 참조) • 정비업체의 견적서 관리 강화 방안(자동차관리법 개정) - 정비업체가 수리 혹은 교환 작업 이전에 견적서를 발행하고 수리 완료 후 수리 내역에 대한 상세한 청구서를 발행 - 「자동차관리법시행규칙」 제134조는 차량수리와 관련한 정비사업자의 의무 가운데 점검·정비견적서와 점검·정비내역의 기록 및 보존을 규정하고 점검·정비의 잘못으로 인한 고장에 대한 무상점검·정비를 규정하고 있는데 이를 개정 - 정비업체가 범퍼 교환을 선택한 이유, 범퍼를 신제품으로 교체한 이유, 고객(보험회사)에게 고지 여부 등 - 경미한 손상에 대한 구체화(덴트는 지름이 6센티미터 깊이가 3센티미터인 경우, 스크래치는 길이가 15센티미터인 경우)